

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 206/2530

บริษัทอินเตอร์แนชั่นเนลเอนจีเนียริง จำกัด
กักตย

โจทก์

นางจวบหรือเกียว แซ่ตั้งหรือตั้งบัณฑิต

จำเลย

นางเกียว ตั้งบัณฑิต จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา มีทางที่จะชนะคดี โปรดมีคำสั่งให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน ฯลฯ (อันดับ 60)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยชำระเงินจำนวน 465,261 บาทแก่โจทก์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีจากต้นเงินจำนวน 453,974 บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 49,47)

จำเลยได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์ โดยนายภู บุญเลิศ ทำหนังสือสัญญาค้ำประกันไว้ต่อศาลชั้นต้นโดยมีที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3ก.) ของตน 1 แปลงพร้อมสิ่งปลูกสร้างในที่ดินดังกล่าว รวมราคาประเมิน 1,240,000 บาทเป็นหลักประกัน (อันดับ 35,36 แผ่นที่ 2,37 แผ่นที่ 3)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ พร้อมดอกเบี้ยคิดจากเงินต้นจำนวน453,974 บาท นับจากวันถัดจากวันฟ้องจนถึงวันฟังคำสั่งนี้และดอกเบี้ยต่อไปอีก 1 ปีมาให้ จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิจารณาแล้ว ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ พร้อมดอกเบี้ยคิดจากเงินต้นจำนวน453,974 บาท นับจากวันถัดจากวันฟ้องจนถึงวันฟังคำสั่งนี้และดอกเบี้ยต่อไปอีก 1 ปีมาให้ จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(ยรรยง อิทธิพงษ์-เสนอ ศรนิยม-ส่อง สุขะบุญณพันธ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ